

(א) [בְּרִייתָא הִיא וְעַי מוֹס']
לְעֵיל וְ: סד"ה הֵא קמ"ל,
(ב) [יבמות מה: ע"ש],
(ג) [סנהדרין סו. ע"ש],
(ד) [עירובין יז: ב"ק עד:
סנהדרין פו: מכות יג:
שבועות ז.], (ה) [רש"ל],
(ו) [רש"ל], (ז) [קידושין עו:],
(ח) [עי' חוספות ב"מ עג:
ד"ה רב],

הגהות הב"ח

(א) גמ' רבא אחוה דרב מרי
 דבר רחל (וואמרי לה רבא אחוה
 דרב וכו' מרי רב מרי בר רחל
 (וואו) מא"מ. וי"צ ק"א א"ן ז'
 וכו' רש"י ותוספות לא זריזין
 ליה: (ב) שם על שגגתו
 מחטאת חייבים על דעות
 ספקילה: (ג) תוס' ד"ה וואמרי
 לה וכו' בשעתא לאמרי לה
 רבשיא וכו' דרב אשי:
 (ד) ד"ה כלאו וכו' בריש מס'
 מבות מזהציקו את
 הצדיק והרשעין את:

גליון הש"ס

תוס' ר"ה בלאו נמי וכו'
בספ"ד נראה לר"י עיקר.
ע"ן סנהדרין דף סג ע"א
במקפות ד"ה משום דהוי:

לעזי רע"י

מנשטר"ל [מינישטרי"ל].
פקיד, שוטר.

מוסף רש"י

[illegible]

שנהדרין פו:).

רצ וציד מטני. להא דרמי בר חמא הכי: אינו חייב חטא. דליפני
מע"ז דעד דעבד מעשה בגופיה: אכל צמוד חייב סקילה.
מהיקשא דלחא ובהמתך דלעיל: מי קפני. הך דיוקא דדייקין הא
אין חייב כו' דילמא הכי קאמר המחלל
[חייבים על זדונו סקילה] הא דבר
שאין חייבים על שגגתו חטא יס
מהן שחייבין על זדונו סקילה ויש
שאין חייבין ומאי ניהו דחייבין^א על
זדונו] סקילה ואין חייבין על שגגתו
חטא מחמר: ואמרי לה אבוא דרב
מרי בר רחל ז"ל. דאבוא דרב מרי
איסור גירא שמה. ומאן דגרס ליה
גריס במריה הכי להך לישא במר
קשיא הך דרב אכשריה לרב מרי בר
רחל ומניה צפורסי דבבל והך מילתא
בנפסקת בימות היא (דף מה:). צפורסי
דבבל^ב מנשטרי"ל הן שטורים. ואף
על גב דלמר מר כל משימות שאתה
משים לא יכו אלא מקרב אחיך^ג האי
כיון דלמו מישאל מקרב אחיך קרינן
ביה: לאזהרה מיתם צית דין.
דשאר מלאכות דשבת נמי מתיא
קרא נפקא להו אזהרה הלך
לאזהרה מיתם צית דין יימן דלא
ענש מיתה אלא אם כן הזהיר
הלך עיקר אזהרתו למקום שיש
בו מיתה אחאי ולא למקלות:
ואפי"

רַב זָכִיד מִתְּנִי הֵכִי אִמֵּר רַמִּי בֵּר חֲמַאי
הַמַּחֲמֵר אַחֵר בְּהֵמָּה בִּשְׁבֹּט בְּשׁוּגָנִי אִינוּ
חֵיִיב חֲטָאת בְּמוֹזִיד חֵיִיב סְקִילָה מִתִּיב רַבָּא
הַמַּחֲלֵל אֶת הַשֶּׁבֶט בְּדִבְרֵי שְׁחִיבִין עַל
שִׁגְגָתוֹ חֲטָאת חֵיִיבִין עַל זִדּוּנוֹ סְקִילָה הָא
אִין חֵיִיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חֲטָאת אִין חֵיִיבִין עַל
זִדּוּנוֹ סְקִילָה מִי קִתְּנִי הָא אִין חֵיִיבִין בֹּ' הֵכִי
קֹאמֵר דְּבֵר שְׁחִיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ חֲטָאת חֵיִיבִין
עַל זִדּוּנוֹ סְקִילָה וְיֵשׁ דְּבֵר שְׁאִין חֵיִיבִין עַל
שִׁגְגָתוֹ חֲטָאת וְחֵיִיבִין עַל זִדּוּנוֹ סְקִילָה וּמֵאִי
נִיהוּ מַחֲמֵר רַבָּא אַחֵר דְּרַב מְרִי בֵּר רַחֵל
(6) וְאִמְרִי לֵה אַבּוּה דְּרַב מְרִי בֵּר רַחֵל לִלְיִשְׁנָא
בְּתֵרָא קִשְׂיָא הָא דְּרַב 7 אֲכַשְׁרִיָּה לְרַב מְרִי
בֵּר רַחֵל וּמִנְיָה בְּפּוֹרְסִיָּה בְּבַל דִּילְמָא
תְּרִי מְרִי בֵּר רַחֵל הוּוּ הוּוּ מִתְּנִי לֵה לֵהא
שְׁמַעְתִּיהּ מִשְׁמִיָּה דְּרַבִּי יוֹחָנָן לִפְטוֹר אִמֵּר
רַבִּי יוֹחָנָן "הַמַּחֲמֵר אַחֵר בְּהֵמָּה בִּשְׁבֹּט
פְּטוֹר מִכָּלּוּם בְּשׁוּגָנִי לֹא מִחֵיִב חֲטָאת
דְּהוֹקֶשֶׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוֹלָה לַעֲזֹרָה בְּמוֹזִיד
נִמְי לֹא מִחֵיִב דִּתְנֵן 8 הַמַּחֲלֵל אֶת הַשֶּׁבֶט
(9) וְעַל זִדּוּנוֹ סְקִילָה הָא אִין חֵיִיבִין עַל שִׁגְגָתוֹ
יִלְהֵה בְּלֹא נִמְי לֹא מִחֵיִב דְּהוּה לִיָּה לֹא
לֹא שְׁנִיתֵן לְאַזְהַרְתָּ מִיתָב ב"ד אִין לֹקִין עֲלֵיו
וּפִי"

ואמר ^(ז: טז) **לֹא רָבָא אָבוּה דְּרַב מַרִּי בַר רַחֵל**. לֹא גִרְסִינָא לֵיהּ דִּלְהָא מוֹכַח צִינְמוֹת לְדָצוּה דְּרַב מַרִּי גַר הוּא לְדָמֵר דִּהְסוֹלֵן ^(צ: טז) **רַב אֲכֻשְׁרִיָּה לְרַב מַרִּי בַר רַחֵל וּמַיְיָה אֲפּוֹרְסִיָּה דְּבָבָל וְקָאֲמֵר כִּיּוֹן דָּאֲמוּ מִיִּשְׁרָאֵל מִקְרַב אַחֲדָא קִרְיָן צִיָּה וְלִיכָא לְמַיְמֵר דְּרַבָּא אָבוּה דְּרַב מַרִּי גַמִּי גַר הוּא** **לָאֵס כֵּן הוּא לֵיהּ לְמַיְמֵר דְּרַבָּא גִיּוֹרָא כְּדָלְמִין הֵשִׁיךְ עֲשֻׁלְמָא אִסְרוֹר גִּיּוֹרָא וְעוֹד לְדָצִיו שֶׁל רַב מַרִּי בַר רַחֵל מִשְׁמַע דְּבָבָל בְּתַרָּא פִּרְקָא מִי שְׁמַת (דף קמט. וסז) דִּהֵיִינוּ אִסְרוֹר גִּיּוֹרָא לְדָמַרְיָן אִסְרוֹר גִּיּוֹרָא הוּא לֵיהּ תְּרִיסַר אֲלָפִי זִוּי צִי רַבָּא וְרַב מַרִּי בְּרִיָּה וְרַחֵמו שֶׁלָּא בְּקָדוּשָׁה וְלִדְמו בְּקָדוּשָׁה הוּא אֶשְׁׁרִי דִּלְהֵס לֹא גִרְסִינָא רַב מַרִּי בַר רַחֵל בְּרִיָּה דְּמוֹנֵה הוּא שְׁאוּמוּ הֵיָּה מֵיָּהוּ אִי אֲמַרְיָן שְׁהוּא הֵיָּה רַב מַרִּי בַר רַחֵל כְּרִיכָא לְמַיְמֵר לְאִסְרוֹר גִּיּוֹרָא בָּא עַל רַחֵל בְּת מֵר שְׁמוּאֵל קוֹדֵם שְׁתַּגְיִיר דִּהָא קָאֲמֵר הֵס דִּהְסוֹרו שֶׁלָּא בְּקָדוּשָׁה הוּא וְרַחֵל בְּת מֵר שְׁמוּאֵל הֵיָּתֵה כְּדָאֲמֵר בְּתֵמָה דּוֹכְתִּין רַב מַרִּי בַר רַחֵל בְּת מֵר שְׁמוּאֵל וְאֲמַרְיָן בְּתוֹצוֹת (דף קנ. ג.) דְּבַתְמִיָּה דִּמֵּר שְׁמוּאֵל אִישְׁתַּגְיִיר וְשִׁמָּא אִז בָּא עֲלֵיהּ וְאָף עַל גַּב דִּלְמו לְקַמֵּיה דְּרַחֵל וְאֲמַרו נִשְׁצִיטִי וְטַהוֹרָה אִנִּי לֹאֹו כּוֹלָהוּ אֲמַרו הֵכִי מֵיָּהוּ תִּמְיָה אִי רַב מַרִּי בְּרִיָּה לְאִסְרוֹר גִּיּוֹרָא הֵיִינוּ הֵהוּא דִּיצְמוֹת אֲדָא מִי אִסְרוֹר כֹּל כֵּן מִיּוֹמָת רַב עַד רַבָּא וְהָא רַב יְהוֹדֵה תִּלְמִידוֹ שֶׁל רַב וְאֲמַרְיָן בְּקָדוּשָׁן (דף עב. ז) יוֹם שְׁמַת רַב יְהוֹדֵה רַבָּא וְאֲפִילוֹ רַב מַרִּי בַר רַחֵל הֵיָּה**

רבינו חננאל

וְרַב חֲזַק מִנִּי הַכֹּהֵן אֶחָד
 וְרַבִּי רַב הִמְתִּיחַ אֶת
 הַבְּתוּמָה שֶׁבֵּית הַכֹּהֵן שֶׁמִּנִּי
 כְּמוֹת חַיִּיב סְקִילָה. וְאֶשְׁרֵי
 הַיֵּהוּב רַב הַמְחַלֵּל לֵאמֹר
 שֶׁכָּתוּב שֶׁבְּחִיבֵינוּ עָלֵינוּ
 שְׁגָנוּנוּ חֲטָא תַּחֲבִיל
 עַל דְּנוּנוּ סְקִילָה, וְאֶת אֵין
 חֲבִיבֵינוּ שְׁגָנוּנוּ חֲטָא אֵין
 חֲבִיבֵינוּ עַל דְּנוּנוּ סְקִילָה. וְתַפְרִי,
 וּפְשֻׁטָהוּ אֵין. רַבָּא אָמַר
 דְּרַב מִר בְּרַח וְאִמְרִי
 לֵבֵי חַיִּיב רַבָּא הוּא
 דְּרַב מִר בְּרַח הוּא
 מִישְׁרָא. לִישְׁנָא תַּחֲבִיל
 רַבָּא קְשִׁיָּה אֵת דְּרַב אֶשְׁרֵי
 דְּאֶשְׁוִירָה לְבֹר מִר בְּרַח
 וְזִמְנָה מִישְׁרָא דְּבִבְלָא
 (דִּיאָמַר) [דִּיאָמַר] מִישְׁרָא
 הוּא, פִּירוּשׁ לִישְׁנָא תַּחֲבִיל
 דְּקִיָּתָא בְּרַב אָבִיב רַבָּא
 בְּרַח מִר, כִּי רַבָּא הוּא
 בְּרַח מִר בְּרַח
 הוּא מִישְׁרָא לִישְׁנָא שְׁמֵי
 רַבָּא

הם דרב אבא דאשרי ז"ל
דארימיה מירשאלא
אזרח קורנא ביה, ככלל
שלא חזי אבוי מירשאל
אמא, ומורשא פירק
לזולץ ליבמחא, ומפיקין
למלא חרי בר מר בר
רזחל, וזחא אבוי מירשאל.
זי תרירן סומהו, ורובא
אבוב דרבי מר בר, ורובא
א"י יוחנן המכחל, אחר
כשתב כשבת פטור ממכור
בשנוגל דא מחייב חטאת
(דחוקסקא) לא
התורה כולה (ל"א). כמדי
נמי לא מחייב (חטאת)
ספיקא), דתנן פרק ארבע
מיתות נמסרו ליתן בר
ספיקא, ומהחלל את השבת כדבר
שחייבין על שגגתו חטאת
מחייב על דוננו ספיקא, וזה
אחיבין על שגגתו חטאת
אחיבין על דוננו ספיקא),
וקוראמנא דרע, כההמינ
ואלימא דרע, כההמינ
ואלימא דרע יסי. לאו נמי
לא מחייב, דאחיבין על שגגתו
לאותות מיתות ב"א, וזחא
לא שניתן לאותות מיתות
ב"א אין לזקוק לה.

(א) בר"ח צדפוס וילנא הובא
הקטע המוסגר להלן אחר
חיבות "ואליבא דר' יוסי"
אמנם נראה דמקומו כאן.

[illegible]